

체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 전체 상시근로자의 평균보수액 일부개정

1. 개정이유 및 주요내용

「임금채권보장법 시행규칙」이 개정(부령 제378호, 2023. 3. 8. 공포, 2023. 7. 1. 시행)됨에 따라, 「체불 임금등 대지급금 관련업무 지원 대상이 되는 전체 상시근로자의 평균보수액」 고시에도 개정내용을 반영하고 월평균보수 확인 기준을 마련하고자 하는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「임금채권보장법 시행규칙」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 전체 상시근로자의 평균보수액 일부개정

체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 전체 상시근로자의 평균보수액 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 전체 상시근로자의 평균보수액"을 "체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 퇴직한 근로자의 퇴직 전 월평균보수액"으로 한다.

I 의 "전체 상시근로자의 평균보수액"을 "퇴직한 근로자의 퇴직 전 월평균보수액"으로 한다.

"제8조의2제1항제3호에서 "전체 상시근로자의"를 "제8조의2제3호에서 "퇴직 전"으로 한다.

"그 금액의 산정방법은 다음 각 호와 같다"를 다음과 같이 한다.

그 금액은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료에서 확인할 수 있는 금액 중 퇴직일이 속하는 연도를 기준으로 확인하되, 퇴직연도의 월평균보수액이 없는 경우에 한하여 퇴직 전년도, 퇴직 전전년도 순으로 월평균보수액을 확인한다.

제1호 및 제2호를 다음과 같이 하며, 제3호 및 제4호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 소득금액증명서에서 확인할 수 있는 근로소득
2. 고용보험 및 산업재해보상보험 근로자 부과내역 조회 자료에서 확인할 수 있는 월평균 보수
3. 국민연금 산정용 가입내역 확인서에서 확인할 수 있는 기준소득월액
4. 국민건강보험 직장보험료 조회 자료에서 확인할 수 있는 평균보수 월액

II의 행정사항 제1호를 다음과 같이 하고, 제2호를 제3호로 하며, 같은 호(종전의 제2호) 중 "시행일"을 "2023년 7월 1일"로, 같은 호 중 "10월 13일"을 "6월 30일"로 하며 제2호를 다음과 같이 신설한다.

제1호 중 "2021년 10월 14일"을 "2023년 7월 1일"로 한다.

제2호 적용례

이 고시는 시행일 이후에 「임금채권보장법 시행규칙」 제8조의3제2항에 따른 공인노무사 지원을 신청하는 경우부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
<u>체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 전체 상시근로자의 평균보수액</u> I. 체불 임금등 대지급금 관련업 무 지원대상이 되는 <u>전체 상시 근로자의 평균보수액</u> 「임금채권보장법」 제7조제5항 및 같은 법 시행규칙 <u>제8조의2제 1항제3호에서 “전체 상시근로자 의 월평균보수가 고용노동부장관 이 고시하는 금액”이란 350만원 을 말한다. 이 경우 <u>그 금액의 산 정방법은 다음 각 호와 같다.</u></u> 1. 「고용보험 및 산업재해보상 보험의 보험료징수 등에 관한 법률」(이하 ‘고용산재보험료 징수법’이라 한다) 제16조의10	<u>체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 퇴직한 근로자의 퇴직 전 월평균보수액</u> I . ----- -----<u>퇴직한 근로 자의 퇴직 전 월평균보수액</u> ----- -----<u>제8조의2 제3호에서 “퇴직 전 -----</u> ----- -----<u>그 금액은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료 에서 확인할 수 있는 금액 중 퇴 직일이 속하는 연도를 기준으로 확인하되, 퇴직연도의 월평균보 수액이 없는 경우에 한하여 퇴직 전년도, 퇴직 전전년도 순으로 월 평균보수액을 확인한다.</u> 1. 소득금액증명서에서 확인할 수 있는 근로소득

에 따라 신고된 상시근로자 전체의 개인별 월평균보수(고용보험)의 전체합계액을 근로자수로 나누어 산정. 다만, 사업주가 신고를 하지 아니하거나 사실과 다른 때에는 같은 법 제16조의6에 따라 결정된 월평균보수를 기준으로 하여 산정

2. 제1호에도 불구하고 보험료징수법 제16조의2제2항에 따른 건설업 등은 같은 법 제19조에 따라 신고된 보수총액(고용보험)을 해당 조업월수(조업개시 또는 종료한 날이 속하는 달의 조업일수가 15일 미만인 경우에는 그 달을 제외한다)로 나누어 월평균 보수총액을 산출한 후 상시근로자수로 나누어 산정. 다만, 사업주가 신고를 하지 아니한 경우 보험료징수법 제17조에 따라 신고한 보수총액을 기준으로 하여 산정

3. < 신 설 >

4. < 신 설 >

2. 고용보험 및 산업재해보상보험의 근로자부과내역 조회 자료에서 확인할 수 있는 월평균 보수

3. 국민연금 산정용 가입내역 확인서에서 확인할 수 있는 기준소득월액

4. 국민건강보험 직장보험료 조

Ⅱ. 행정사항 1. 시행일 이 고시는 <u>2021년 10월 14일</u>부터 시행한다. <u>< 신 설 ></u> 2. 재검토기한 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>시행일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>10월 13일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	<u>회 자료에서 확인할 수 있는 평균보수월액</u> Ⅱ. ----- 1. ----- ----- <u>2023년 7월 1일</u>----- -----. 2. 적용례 <u>이 고시는 시행일 이후에 「임금채권보장법 시행규칙」 제8조의3제2항에 따른 공인노무사 지원을 신청하는 경우부터 적용한다.</u> 3. ----- ----- ----- ----- -----<u>2023년 7월 1일</u>----- ----- -----<u>6월 30일</u>----- ----- -----.
---	---